

1500195-65.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500195-65.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-65.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 21h10, na Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, número 1, Jardim Alberto, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros 23 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 21 de janeiro de 2022 foi concedida ao réu a liberdade provisória.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 8/9), assim como o laudo de constatação (fls. 18/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 76/78).

Ficou prejudicada a proposta de acordo de não persecução pelo fato de o réu não ter sido localizado e foi decretada a prisão preventiva dele (fl. 63).

O(A) réu constituiu advogado, apresentou defesa preliminar e pedido de liberdade

(fls. 87/95). Ele foi preso em 1º de julho de 2022 (fls. 107/108).

Em 14 de julho de 2022 foi concedida ao réu a liberdade provisória (fl. 106) e o alvará de soltura foi cumprido no dia seguinte (fls. 115/117).

O réu foi notificado (fl. 112), em 10 de outubro de 2022 a defesa por ele apresentada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 126/127).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 20 de janeiro de 2022, por volta das 21h10, na Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, número 1, Jardim Alberto, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros 23 porções de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com policiais civis foram ao local averiguar informação anônima a respeito do tráfico de drogas. Identificaram o réu a partir das características que lhes haviam sido repassadas e viram-no interagir com terceiros que entregavam dinheiro em troca de drogas. Realizada a abordagem, os entorpecentes acima discriminados foram encontrados no bolso do réu, além de R\$18,00.

Ante a quantidade e unicidade de espécie de entorpecente apreendido até se poderia pensar em porte para consumo, mas as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, a materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

A autoria também é certa.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Rogerio e William declararam que são policiais civis e na data do fato averiguavam uma informação anônima sobre o tráfico de drogas praticado naquele momento por um homem de certas características. O ponto já era associado a ocorrências do tipo. Identificaram o réu porque se parecia com a descrição informada e puseram-se a observá-lo enquanto recebia dinheiro de pessoas que se aproximavam e entregava a elas drogas que retirava do bolso. Abordaram o réu e de fato encontraram drogas no bolso dele, além de pequena quantia em dinheiro. Na ocasião, ele admitiu que estava traficando.

Na polícia o réu negou a traficância. Disse que é usuário de drogas e estava no local somente para comprar cocaína. Em juízo, entretanto, ele mudou a versão e admitiu a prática do crime. Falou que está arrependido e que atualmente está trabalhando.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo Maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RAFAEL SILVA ALVES DE ARAUJO como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo. Foi concedida a liberdade provisória ao réu e não há fatos novos que devam agora fundamentar a reversão dessa situação, permito que assim permaneça. Expeça-se certidão à OAB, se o caso. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos. Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. Barueri, 4 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA